Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herry Yusnindar als Bule Bin Ismed**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 15 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Gusti Raya RT. 34 Rw. 03 No. 72 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap /05/III/2021/Resnarkoba berlaku sejak tanggal 09 Maret 2021 s/d tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa Herry Yusnindar als Bule Bin Ismed ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD AKBAR, SH. Penasihat Hukum, Anggota Peradi, yang berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal tanggal 29 Juni 2021 Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Bjm.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERRY YUSNINDAR Als. BULE Bin ISMED (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram,** dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERRY YUSNINDAR Als. BULE Bin ISMED (Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-** subsidair **6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket besar berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) lebih kurang **24,23 (dua puluh empat koma dua puluh tiga)** Gram, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah buku tulis rekapan hutang sabu-sabu, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca **Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa **HERRY YUSNINDAR Als. BULE Bin ISMED (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **HERRY YUSNINDAR Als BULE Bin ISMED (Alm)** pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 19.30 wita, atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Simpang Gusti Raya Rt.34 Rw.03 No.72 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi **HADI WIBOWO** dan saksi **JUMRIYADI** bersama rekan kerja yang lain dari Polsekta Banjarmasin Utara sebelumnya telah mengamankan 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. **ABDUH Als ADUH Bin HAMIDUN** dan Sdr. **SUPIAN Als PETES Bin MISTAR (Alm) (dalam berkas perkara terpisah)** yang mana berdasarkan hasil introgasi saksi terhadap Sdr. **SUPIAN Als PETES Bin MISTAR (Alm)** bahwa saksi mengakui telah membeli narkotika jenis sabu - sabu tersebut di tempat terdakwa **HERRY YUSNINDAR Als BULE Bin ISMED (Alm)** dan kemudian setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi **HADI WIBOWO** dan saksi **JUMRIYADI** bersama rekan kerja yang lain mencari tahu alamat tersebut yang sebelumnya terlebih dahulu berkoordinasi antar sesama rekan di sepakati untuk menuju ke sasaran dan kemudian pada saat saksi tiba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didepan rumah Sdr. **HERRY YUSNINDAR Als BULE Bin ISMED (Alm)** saksi dan rekan melihat Sdr. **HERRY YUSNINDAR Als BULE Bin ISMED (Alm)** sedang berada didepan rumahnya dan kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa serta atas ijin terdakwa langsung saksi melakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna biru yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket besar Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat ±24,23 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah buku tulis rekapan hutang sabu – sabu, 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipet kaca dan sendok sedotan plastik serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- yang berada didalam dompet milik terdakwa. Berdasarkan hasil introgasi yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan sabu – sabu tersebut yang sebelumnya di simpan di bawah meja di dalam kamar terdakwa dan kemudian terdakwa saksi lakukan introgasi lagi selanjutnya terdakwa mengakui bahwa memang sering Sdr. **SUPIAN Als PETES Bin MISTAR (Alm)** membeli darinya dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai POM di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0247 tanggal 15 Maret 2021 yang telah memeriksa barang bukti dengan kode contoh **0247/L/A/N/2021 Berupa SABU** terdakwa **HERRY YUSNINDAR Als BULE Bin ISMED (Alm)** dengan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa barang bukti adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa terdakwa **HERRY YUSNINDAR Als BULE Bin ISMED (Alm)** pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 19.30 wita, atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Simpang Gusti Raya Rt.34 Rw.03 No.72 Kelurahan Alalak Utara Kecamata Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beratnya lebih dari 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi **HADI WIBOWO** dan saksi **JUMRIYADI** bersama rekan kerja yang lain dari Polsekta Banjarmasin Utara sebelumnya telah mengamankan 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. **ABDUH Als ADUH Bin HAMIDUN** dan Sdr. **SUPIAN Als PETES Bin MISTAR (Alm) (dalam berkas perkara terpisah)** yang mana berdasarkan hasil introgasi saksi terhadap Sdr. **SUPIAN Als PETES Bin MISTAR (Alm)** bahwa saksi mengakui telah membeli narkotika jenis sabu - sabu tersebut di tempat terdakwa **HERRY YUSNINDAR Als BULE Bin ISMED (Alm)** dan kemudian setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi **HADI WIBOWO** dan saksi **JUMRIYADI** bersama rekan kerja yang lain mencari tahu alamat tersebut yang sebelumnya terlebih dahulu berkoordinasi antar sesama rekan di sepakati untuk menuju ke sasaran dan kemudian pada saat saksi tiba didepan rumah Sdr. **HERRY YUSNINDAR Als BULE Bin ISMED (Alm)** saksi dan rekan melihat Sdr. **HERRY YUSNINDAR Als BULE Bin ISMED (Alm)** sedang berada didepan rumahnya dan kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa serta atas ijin terdakwa langsung saksi melakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna biru yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket besar Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat ±24,23 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah buku tulis rekapan hutang sabu – sabu, 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipet kaca dan sendok sedotan plastik serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- yang berada didalam dompet milik terdakwa. Berdasarkan hasil introgasi yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan sabu – sabu tersebut yang sebelumnya di simpan di bawah meja di dalam kamar terdakwa dan kemudian terdakwa saksi lakukan introgasi lagi selanjutnya terdakwa mengakui bahwa memang sering Sdr. **SUPIAN Als PETES Bin MISTAR (Alm)** membeli darinya dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh 11 (sebelas) paket besar Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Sdr. AGUS als OM penduduk Jl. Pekauman 9 Oktober Gg. Jamaah II Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai POM di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0247 tanggal 15 Maret 2021 yang telah memeriksa barang bukti dengan kode contoh **0247/L/A/N/2021 Berupa SABU** terdakwa **HERRY YUSNINDAR Als BULE Bin ISMED (Alm)** dengan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa barang bukti adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HADI WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ikut menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap kerana terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wita, dirumahnya Jalan Simpang Gusti Raya No. 72 Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan-rekan saksi dalam satu Tim diantaranya rekan saya sdr. JUMRIYADI.
- Bahwa sebelumnya kami menangkap sdr. ABDUH als ADUH dan sdr. SUPIAN als PETES karena telah terlibat peredaran sabu-sabu, kemudian kami kembangkan dengan cara meintrogasi kedua orang tersebut, dan mereka mengaku telah membeli sabu-sabu pada terdakwa, dengan berbekal keterangan dari mereka tersebut kami langsung mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya disana, kami langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dirumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan didalam rumah terdakwa tersebut, kami menemukan sebuah tas kain warna biru, kemudian tas tersebut dibuka dihadapan terdakwa ternyata berisi :
  - 11 (sebelas) paket besar sabu-sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 2 (dua) buah buku tulis rekapan hutang sabu-sabu.
- 2 (dua) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya berisi1 (satu) buah pipet kaca dan sendok sedotan plastik serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa barang bukti tersebut kami temukan dibawah meja dalam kamar terdakwa.
- Bahwa kata terdakwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya, yang ia dapatkan dengan cara membeli pada orang yang biasa dipanggil AGUS als OM yang beralamat di Jl. 9 Oktober Pekauman Gang Jamah II Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa kami telah melakuan pengembangan terhadap sdr. AGUS als OM tersebut dengan cara mendatangi rumah sdr. AGUS als OM tersebut, namun yang bersagkutan keburu melarikan diri.
- Bahwa kata terdakwa ia membeli sabu-sabu pada sdr. AGUS als OM tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) gram dengan harga Rp. 23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)
- Bahwa kata terdakwa sabu-sabu yang didapatkan sdr. ABDUH als ADUH dan sdr. SUPIAN als PETES tersebut dari terdakwa juga.
- Bahwa selain barang bukti tersebut, kami tidak ada lagi menemukan barang bukti lain.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya pengakuan dari sdr. ABDUH als ADUH dan sdr. SUPIAN als PETES saja.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin untuk jual beli sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **JUMRIYADI** telah dipanggil akan tetapi tidak hadir persidangan, atas persetujuan terdakwa keterangannya yang diberikan dihadapan Penyiidik kepolisian dibacahan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ikut menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap kerana terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wita, dirumahnya Jalan Simpang Gusti Raya No. 72 Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan-rekan saksi dalam satu Tim diantaranya rekan saya sdr. HADI WIBOWO.
- Bahwa sebelumnya kami menangkap sdr. ABDUH als ADUH dan sdr. SUPIAN als PETES karena telah terlibat peredaran sabu-sabu, kemudian kami kembangkan dengan cara meintrogasi kedua orang tersebut, dan mereka mengaku telah membeli sabu-sabu pada terdakwa, dengan berbekal keterangan dari mereka tersebut kami langsung mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya disana, kami langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dirumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan didalam rumah terdakwa tersebut, kami menemukan sebuah tas kain warna biru, kemudian tas tersebut dibuka dihadapan terdakwa ternyata berisi :
  - 11 (sebelas) paket besar sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 2 (dua) buah buku tulis rekapan hutang sabu-sabu.
  - 2 (dua) pak plastik klip.
  - 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya berisi1 (satu) buah pipet kaca dan sendok sedotan plastik serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

  - Bahwa barang bukti tersebut kami temukan dibawah meja dalam kamar terdakwa.
- Bahwa kata terdakwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya, yang ia dapatkan dengan cara membeli pada orang yang biasa dipanggil AGUS als OM yang beralamat di Jl. 9 Oktober Pekauman Gang Jamah II Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa kami telah melakuan pengembangan terhadap sdr. AGUS als OM tersebut dengan cara mendatangi rumah sdr. AGUS als OM tersebut, namun yang bersagkutan keburu melarikan diri.

  - Bahwa kata terdakwa ia membeli sabu-sabu pada sdr. AGUS als OM tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) gram dengan harga Rp. 23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)
- Bahwa kata terdakwa sabu-sabu yang didapatkan sdr. ABDUH als ADUH dan sdr. SUPIAN als PETES tersebut dari terdakwa juga.
- Bahwa selain barang bukti tersebut, kami tidak ada lagi menemukan barang bukti lain.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya pengakuan dari sdr. ABDUH als ADUH dan sdr. SUPIAN als PETES saja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- - Bahwa terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin untuk jual beli sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa** telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap, karena terlibat peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wita, dirumah saya Jalan Simpang Gusti Raya No. 72 Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada tema terdakwa yang bernama SUPIAN als PETES, setelah itu kemudian tidak berapa lama secara tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sebuah tas kain warna biru, lalu dibuka dihadapan terdakwa.
- Bahwa tas tersebut berisi :
  - 11 (sebelas) paket besar sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 2 (dua) buah buku tu;is rekapan hutang sabu-sabu.
  - 2 (dua) pak plastik klip.
  - 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya berisi1 (satu) buah pipet kaca dan sendok sedotan plastik ; serta
  - uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti tersebut dtemukan polisi dibawah meja dalam kamar saya, sedangkan uang tunai tersebut ditemukan dalam dompet terdakwa.
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada orang yang biasa dipanggil AGUS als OM yang beralamat di Jl. 9 Oktober Pekauman Gang Jamah II Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu pada sdr. AGUS als OM tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) gr terdakwa pecah menjadi paketan sedang.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak itu untuk terdakwa jual kembali.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain barang bukti tersebut polisi tidak ada lagi menemukan barang bukti lain.
- Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa pecah menjadi paketan sedang tersebut, sebagian sudah terjual, dan sisanya yang telah disita polisi.
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual sabu-sabu tersebut kalau laku terjual semuanya sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut ± 3 (tiga) bulan, dan mengkonsumsi sabu-sabu ± 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk jual beli sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (sebelas) paket besar berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) lebih kurang 24,23 (dua puluh empat koma dua puluh tiga) Gram,
- 1 (satu) buah dompet warna biru
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah sendok sedotan
- 1 (satu) buah isolasi
- 2 (dua) buah buku tulis rekapan hutang sabu-sabu
- 2 (dua) pak plastik klip
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam (satu) buah pipet kaca
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai POM di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0247 tanggal 15 Maret 2021 yang telah memeriksa barang bukti dengan kode contoh **0247/L/A/N/2021 Berupa SABU** terdakwa **HERRY YUSNINDAR Als BULE Bin ISMED (Alm)** dengan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa barang bukti adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan, namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan dipertimbangkan seperlunya telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap, karena terlibat peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wita, dirumah saya Jalan Simpang Gusti Raya No. 72 Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada tema terdakwa yang bernama SUPIAN als PETES, setelah itu kemudian tidak berapa lama secara tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sebuah tas kain warna biru, lalu dibuka dihadapan terdakwa.
- Bahwa tas tersebut berisi :
  - 11 (sebelas) paket besar sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 2 (dua) buah buku tu;is rekapan hutang sabu-sabu.
  - 2 (dua) pak plastik klip.
  - 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya berisi1 (satu) buah pipet kaca dan sendok sedotan plastik ; serta
  - uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti tersebut dtemukan polisi dibawah meja dalam kamar saya, sedangkan uang tunai tersebut ditemukan dalam dompet terdakwa.
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada orang yang biasa dipanggil AGUS als OM yang beralamat di Jl. 9 Oktober Pekauman Gang Jamah II Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu pada sdr. AGUS als OM tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) gr terdakwa pecah menjadi paketan sedang.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak itu untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa selain barang bukti tersebut polisi tidak ada lagi menemukan barang bukti lain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa pecah menjadi paketan sedang tersebut, sebagian sudah terjual, dan sisanya yang telah disita polisi.
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual sabu-sabu tersebut kalau laku terjual semuanya sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut ± 3 (tiga) bulan, dan mengkonsumsi sabu-sabu ± 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk jual beli sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan Sengaja ;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ;**
5. **Secara tanpa hak atau melawan hukum ;**

Ad.1. **Unsur Setiap orang** :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa para terdakwa ialah orang yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Herry Yusnindar als Bule Bin Ismed** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **Herry Yusnindar als Bule Bin Ismed,** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. **Unsur Dengan Sengaja :**

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 19.30 wita, di Jl. Simpang Gusti Raya Rt.34 Rw.03 No.72 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin telah ditangkap / diamankan terdakwa HERRY YUSNINDAR Als. BULE Bin ISMED (Alm) oleh Petugas Polisi, dengan berhasil diketemukannya diamankannya (disitanya) benda / barang berupa 11 (sebelas) paket besar berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) lebih kurang **24,23 (dua puluh empat koma dua puluh tiga)** Gram, 1 (satu) buah dompet warna biru**,** 1 (satu) buah timbangan digital**,** 1 (satu) buah sendok sedotan**,** 1 (satu) buah isolasi**,** 2 (dua) buah buku tulis rekapan hutang sabu-sabu**,** 2 (dua) pak plastik klip**,** 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam (satu) buah pipet kaca**,** Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dan perbuatannya tersebut dilakukannya dalam keadaan sadar dan juga atas niat dari dirinya sendiri, selain itu dirinya juga mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta bisa dipidanakan

Dengan demikian unsur **“ Dengan Sengaja “** dalam perkara ini telah terpenuhi dandfapat dibuktikan.

Ad.3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika :**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dihari kejadian dirinya tertangkap / diamankan oleh Petugas Polisi di TKP, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan (menyita) benda / barang berupa 11 (sebelas) paket besar berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) lebih kurang **24,23 (dua puluh empat koma dua puluh tiga)** Gram, 1 (satu) buah dompet warna biru**,** 1 (satu) buah timbangan digital**,** 1 (satu) buah sendok sedotan**,** 1 (satu) buah isolasi**,** 2 (dua) buah buku tulis rekapan hutang sabu-sabu**,** 2 (dua) pak plastik klip**,** 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam (satu) buah pipet kaca**,** Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa memperoleh 11 (sebelas) paket besar Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Sdr. AGUS als OM penduduk Jl. Pekauman 9 Oktober Gg. Jamaah II Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebelumnya ia ada membeli 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih sekitar 26 (dua puluh enam) gram dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan kemudian 1 (satu) paket besar narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ia paketkan lagi sebanyak 5 gram sebanyak 4 paket dan ia jual dengan harga Rp. 5.500.000,-, 1 gram sebanyak 5 paket dan ia jual dengan harga Rp. 1.500.000,-, setengah gram sebanyak 2 paket dan ia jual dengan harga Rp. 800.000,- selanjutnya sewaktu tersisa 11 (sebelas) paket besar Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yang mana ingin tersangka jual lagi namun sebelum tersangka ingin menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut tersangka terlebih dahulu di amankan petugas kepolisian

Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**“** telah terpenuh dan dapat dibuktikan.

Ad.4. **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram :**

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0247 tanggal 15 Maret 2021 yang telah memeriksa barang bukti dengan kode contoh **0247/L/A/N/2021 Berupa SABU** terdakwa **HERRY YUSNINDAR Als BULE Bin ISMED (Alm)** dengan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa barang bukti adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket besar berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) lebih kurang **24,23 (dua puluh empat koma dua puluh tiga)** Gram setelah dilakukan penimbangan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021.

Dengan demikian unsur **“ Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram “**

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. **Secara tanpa hak atau melawan hukum :**

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun siapun juga.

Dengan demikian unsur **“ Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum “** dalam perkara ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket besar berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) lebih kurang **24,23** (dua puluh empat koma dua puluh tiga) Gram,
- 1 (satu) buah dompet warna biru
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah sendok sedotan
- 1 (satu) buah isolasi
- 2 (dua) buah buku tulis rekapan hutang sabu-sabu
- 2 (dua) pak plastik klip
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam (satu) buah pipet kaca
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berisikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 serta Peraturan lain bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Herry Yusnindar als Bule Bin Ismed** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram"** sebagimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum**;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun,** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan ;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket besar berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) lebih kurang 24,23 (dua puluh empat koma dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah sendok sedotan.
- 1 (satu) buah isolasi.
- 2 (dua) buah buku tulis rekapan hutang sabu-sabu.
- 2 (dua) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., Fidiyawan Satriantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Masruni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.	Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fidiyawan Satriantoro, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. Masruni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)